

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○처 ○○○○○부 (○○처 ○○○○○부)	처분요구일자	2018. 8. 1.	회신기일	2019. 1. 31.

○○처(○○○○부)

(행정상 권고)

제 목 '겸직허가 신청 및 검토기준'의 대상업무 상세 정의 필요

관 계 기 관 ○○처(○○○○부)

내 용

1. 현 황

- 공단 임직원은 「인사규정」 제58조(영리업무 및 겸직제한)에 의거 그 직무 외 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하도록 하고 있으며,
- 다만 같은 규정 제38조(겸직)에 의거 직위 및 직무 내용이 유사하고 담당 직무수행에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 겸직을 명할 수 있도록 규정하고 있음
- '겸직허가 신청 및 검토기준 알람(인재개발부-1592, '12. 9.24.)'을 통해 겸직허가 기준을 세부적으로 마련하고 이를 근거로 겸직허가 여부를 판단하고 있음

2. 지적내용

- 「부정청탁 및 금품등 수수 금지에 관한 법률」 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한)의 규율대상인 외부강의등은 '직무관련성'이 있고 '다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 회의 형태'인 경우이나, 공단 겸직허가 검토기준(인재개발부-1592, '12. 9.24.)에는 외부 연구용역, 조사활동이 외부강의등의 범주로 정의되어 있어 겸직대상 여부에 대해 해석상 논란이 발생할 소지가 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 권고(장기조치 : 6개월 이내) 【○○처(○○○○부)】
 - '겸직허가 신청 및 검토기준'은 「부정청탁 및 금품등 수수 금지에 관한 법률」 및 「국립공원관리공단 임직원행동강령」을 반영하여 검토기준이 개선될 수 있도록 ○○처(○○○○부)에 대하여 행정상 권고 조치